

COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. ----- del -----

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno ----- del mese di ----- in Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorusi (BN) il 06.11.1967, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del Comune di Squillace ;
- 2) il dott. Massimiliano Cardamone;

i quali premettono

1. *Che con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 28.05.2021, l'organo esecutivo emanava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio contenzioso, acchè ponesse in essere gli atti necessari per la nomina di un consulente di parte che assista alle operazioni peritali che il CTU nominato dal Giudice Istruttore andrà a svolgere all'interno della causa promossa innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro ad istanza dei signori Pungillo Adriana e Pungillo Gaetano contro ATERP Calabria e successiva chiamata in causa da parte di quest'ultima;*
 2. *che con determina dirigenziale n.----- del----- il Comune di Squillace conferiva mandato al dott. Massimiliano Cardamone per assistere alle operazioni peritali di cui sopra, per conto del Comune di Squillace, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;*
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto, durata, compenso e modalità di svolgimento);
 - Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della presente convenzione

nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

Il dott. Massimiliano Cardamone assume l'obbligo di assistere alle operazioni peritali per conto del Comune di Squillace, all'interno della causa promossa davanti al Tribunale civile di Catanzaro ad istanza dei signori: Pungillo Adriana e Pungillo Gaetano contro l'ATERP e successiva chiamata in causa di terzo da parte della medesima ATERP;

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, al dott. Massimiliano Cardamone, compete un compenso pari a Euro 500,00, oltre IVA ;

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e informare il Comune circa l'attività espletata.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo sette

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, li -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

dott. Massimiliano Cardamone